



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-25058049- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (C.1536)

VISTO el Expediente EX-2017-25058049- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración notificada el día 20 de octubre de 2017, consiste en la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A., por parte de la firma INTERNATIONAL POWER S.A. a los señores Don Eduardo TABBUSH (M.I. N° 28.752.640), Don Norman Sebastián COATES VALES (M.I. N° 92.424.408), Don Norman Bruce COATES SPRY (M.I. N° 92.415.532), Don Gustavo Adolfo HERRERO (M.I. N° 5.081.747), Don Francisco Juan HERRERO (M.I. N° 28.751.543), Don Martín Diego ROBERTS (M.I. N° 26.932.429), Don Sebastián BORDENAVE (M.I. N° 20.734.599), Don Diego Luis BARBERO (M.I. N° 10.982.821), María Vanessa VALES VILLAMIL (M.I. N° 92.424.405), Frederick Howard COATES VALES (M.I. N° 35.146.466), Diego Alejandro COATES VALES (M.I. N° 92.525.985) y Don Roberto Eduardo TABBUSH (M.I. N° 18.724.495).

Que la operación referida se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones de fecha 13 de octubre de 2017.

Que la firma INTERNATIONAL POWER S.A. controlará en forma exclusiva la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A.

Que el cierre de la transacción y transferencia de las acciones tuvo lugar el día 13 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 289 de fecha 14 de diciembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A. por parte de la firma INTERNATIONAL POWER S.A. a los señores Don Eduardo TABBUSH, Don Norman Sebastián COATES VALES, Don Norman Bruce COATES SPRY, Don Gustavo Adolfo HERRERO, Don Francisco Juan HERRERO, Don Martín Diego ROBERTS, Don Sebastián BORDENAVE, Don Diego Luis BARBERO, María Vanessa VALES VILLAMIL, Frederick Howard COATES VALES, Diego Alejandro COATES VALES y Don Roberto Eduardo TABBUSH, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A. por parte de la firma INTERNATIONAL POWER S.A. a los señores Don Eduardo TABBUSH (M.I. N° 28.752.640), Don Norman Sebastián COATES VALES (M.I. N° 92.424.408), Don Norman Bruce COATES SPRY (M.I. N° 92.415.532), Don Gustavo Adolfo HERRERO (M.I. N° 5.081.747), Don Francisco Juan HERRERO (M.I. N° 28.751.543), Don Martín Diego ROBERTS (M.I. N° 26.932.429), Don Sebastián BORDENAVE (M.I. N° 20.734.599), Don Diego Luis BARBERO (M.I. N° 10.982.821), María Vanessa VALES VILLAMIL (M.I. N° 92.424.405), Frederick Howard COATES VALES (M.I. N° 35.146.466), Diego Alejandro COATES VALES (M.I. N° 92.525.985) y Don Roberto Eduardo TABBUSH (M.I. N° 18.724.495), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 289 de fecha 14 de diciembre de 2017 emitido por la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-32962241-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.01.31 17:58:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.31 17:58:52 -03'00'



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EX-2017-25058049 -APN-DDYME#MP (CONC 1536) CQ-JH

DICTAMEN N° 289

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-25058049-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "CONC.1536 - INTERNATIONAL POWER S.A., EDUARDO TABBUSH, NORMA SEBASTIÁN COATES VALES, BRUCE NORMAN, GUSTAVO ADOLFO HERRERO Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156", en trámite ante esta Comisión nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 20 de octubre de 2017 consiste en la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A. (en adelante "LAS PASTURAS"), por parte de INTERNATIONAL POWER S.A (en adelante "IPSA") a los vendedores, EDUARDO TABBUSH, NORMAN SEBASTIÁN COATES VALES, NORMAN BRUCE HOWARD COATES SPRY, GUSTAVO ADOLFO HERRERO, FRANCISCO JUAN HERRERO, MARTÍN DIEGO ROBERTS, SEBASTIÁN BORDENAVE, DIEGO LUIS BARBERO, MARIA VANESSA VALES VILLAMIL, FREDERICK HOWARD COATES VALES, DIEGO ALEJANDRO COATES VALES y ROBERTO TABBUSH.
2. La operación se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones de fecha 13 de octubre de 2017 y como consecuencia de ella IPSA controlará en forma exclusiva LAS PASTURAS.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

3. El cierre de la transacción y transferencia de las acciones tuvo lugar en fecha 13 de octubre de 2017¹. Las partes notificaron la presente operación en tiempo y forma, al quinto día hábil de producido el cierre referido.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La compradora

4. IPSA es una sociedad anónima, constituida bajo las leyes del Reino de Bélgica, inscrita en la Inspección General de Justicia, dedicada al desarrollo y administración de proyectos de electricidad y gas para clientes industriales y comerciales. En el mundo, distribuye y comercializa electricidad, provee servicios de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, así como también ofrece servicios de consultoría en ingeniería, incluyendo gestión de la ingeniería y la industria, infraestructura e ingeniería.
5. En Argentina posee participaciones controlantes en las siguientes compañías: (i) INTERNATIONAL POWER S.A. Sucursal Argentina inscrita en Argentina conforme los términos del artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, no realiza actividades comerciales, únicamente lleva a cabo la representación de IPSA en el país; (ii) TIBSA INVERSORA S.A. una sociedad argentina cuya única actividad consiste en ser inversor de la firma LITORAL GAS S.A.; (iii) LITORAL GAS S.A. una sociedad anónima dedicada a la distribución de gas natural por redes en la provincia de Santa Fe y algunos partidos del norte de la Provincia de Buenos Aires; (iv) GASODUCTO NOR ANDINO ARGENTINA S.A. una sociedad anónima dedicada a brindar servicios de transporte de gas por el gasoducto Nor Andino, que transporta gas natural desde la región de Antofagasta en el norte de Chile hasta la provincia de Salta, en el norte de Argentina; (v) EUROAMERICA HARDWOODS TECHNOLOGIES S.A. sociedad anónima que actualmente no desarrolla ningún tipo de actividad. Finalmente, posee participación accionaria no controlante en (vi) ENERGY CONSULTING SERVICES S.A. una sociedad anónima argentina dedicada, específicamente a realizar tareas de facturación y cobranza por cuenta y orden de un generador de energía eléctrica. Sin perjuicio de que su objeto social prevé la comercialización de energía (gas natural, energía eléctrica y

¹ Tal como surge de la cláusula 5.1 del documento en el que se instrumentó la operación.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

combustibles líquidos), actualmente, no se encuentra presente en la prestación y/o comercialización de energía eléctrica propiamente dicha; y (vii) BERNABY S.A. una sociedad constituida bajo las leyes de la República Oriental que en Argentina ha desarrollado actividades de consultoría en forma esporádica, controlada por ENERGY CONSULTING SERVICES S.A.

I.2.2. Los vendedores

6. EDUARDO TABBUSH, con D.N.I. 28.752.640 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 11.35% de las acciones del objeto.
7. NORMAN SEBASTIÁN COATES VALES, con D.N.I. 92.424.408 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 32.97% de las acciones del objeto.
8. NORMAN BRUCE HOWARD COATES SPRY, de nacionalidad uruguaya, con D.N.I. 92.415.532 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 17.75% de las acciones del objeto.
9. GUSTAVO ADOLFO HERRERO, con D.N.I. 5.081.747 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 5.41% de las acciones del objeto.
10. FRANCISCO JUAN HERRERO, con D.N.I. 28.751.543 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 5.71% de las acciones del objeto.
11. MARTÍN DIEGO ROBERTS, con D.N.I. 26.932.429 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 5.41% de las acciones del objeto.
12. SEBASTIÁN BORDENAVE, con D.N.I. 20.734.599 y domicilio en la provincia de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 2.03% de las acciones del objeto.
13. DIEGO LUIS BARBERO, con D.N.I. 10.962.821 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 4.05% de las acciones del objeto.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

14. MARIA VANESSA VALES VILLAMIL, de nacionalidad mexicana, con D.N.I. 92.424.405 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 8.03% de las acciones del objeto.
15. FREDERICK HOWARD COATES VALES, con D.N.I. 35.146.466 con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 2.43% de las acciones del objeto.
16. DIEGO ALEJANDRO COATES VALES, de nacionalidad uruguaya, con D.N.I. 92.525.985 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 0.81% de las acciones del objeto.
17. ROBERTO TABBUSH, con D.N.I. 18.724.495 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular en tiempo previo a la transacción del 4.06% de las acciones del objeto.

I.2.3. La empresa objeto

18. LAS PASTURAS es una sociedad anónima debidamente constituida conforme las leyes argentinas. Su objeto social incluye el desarrollo de proyectos relacionados con energías renovables y con la generación de electricidad mediante energías renovables, aunque aún no ha desarrollado ninguna actividad. Las partes manifestaron que se espera que la empresa desarrolle y construya un parque eólico en dos etapas: (i) Parque Eólico Vientos Las Pasturas, con una capacidad nominal de 50 MW de capacidad instalada, y (ii) Parque Eólico Vientos Las Pasturas II, con una capacidad nominal de 100 MW de capacidad instalada.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

19. La transacción analizada en los apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y las firmas intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.²

² La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

20. Con fecha 20 de octubre de 2017 las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
21. Con fecha 8 de noviembre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. Asimismo, en la misma fecha, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones.
22. Con fecha 8 de noviembre de 2017 la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN recibió el oficio mediante el sistema de gestión documental electrónica, con fecha 13 y 14 de noviembre de 2017 lo recibieron el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, respectivamente. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se considera que los oficiados no poseen objeción alguna que formular.

(\$200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

23. Con fecha 29 de noviembre de 2017 las partes contestaron en su totalidad los requerimientos efectuados teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

24. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes notificantes, la presente operación consiste en la adquisición por parte de IPSA del 100% del capital social de la empresa VIENTOS LAS PASTURAS S.A.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

EMPRESA OBJETO	
VIENTOS LAS PASTURAS S.A.	Se espera que Las Pasturas desarrolle y construya un parque eólico en dos etapas: (i) Parque Eólico Vientos Las Pasturas, con una capacidad nominal de 50 MW de capacidad instalada, y (ii) Parque Eólico Vientos Las Pasturas II, con una capacidad nominal de 100 MW de capacidad instalada.
GRUPO ADQUIRENTE	
LITORAL GAS S.A.	Desarrolla con carácter de exclusividad la actividad de distribución de gas natural por redes en el área conformada por la Provincia de Santa Fe y los siguientes partidos del norte de la Provincia de Buenos Aires: San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Arrecifes, San Pedro y Baradero.
GASODUCTO NOR ANDINO S.A.	Brinda servicios de transporte de gas, siendo responsable del gasoducto Nor Andino, que transporta gas natural desde la región de Antofagasta en el norte de Chile hasta la provincia de Salta, en el norte de Argentina.

III.2. Efectos Económicos de la Operación

25. Tal como se indicara la empresa objeto LAS PASTURAS es titular de dos proyectos de energías renovables (parques eólicos) que no se encuentran operativos. Por consiguiente, no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por la misma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

III.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

26. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en el instrumento denominado "Offer SPA N° 01/2017" la presencia de la cláusula "11.2. No competencia y búsqueda" mediante la cual las partes acuerdan que a partir de la vigencia del acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2019, los vendedores no deberán (a) participar, colaborar o patrocinar de cualquier manera el desarrollo o la construcción de cualquier proyecto de generación de energía fotovoltaica ni (b) procurar o intentar obtener negocios de cualquiera de los clientes, potenciales clientes o proveedores de la Compañía con los cuales hubieran mantenido contacto a los fines de desarrollar el Proyecto.
27. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.
28. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado³, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2.
29. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés

³ En este contexto es el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto de la operación notificada.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

económico general. En este sentido también se ha expresado el fallo precitado, que consideró no fundamentada la Resolución SC N° 63/2012 en lo respectivo a las cláusulas de restricciones accesorias.

30. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.
31. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia y las restricciones accesorias a dicha operación acordadas por las partes contratantes, tal como han sido redactadas, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general, en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156.
32. Adicionalmente a lo descripto anteriormente, se advierte también que surge de la cláusula 11.18. Confidencialidad mediante la cual las partes acuerdan que mantendrán la confidencialidad de toda la información revelada con el análisis y la negociación de las operaciones contempladas en el contrato. Este último punto debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella, y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesoria a la competencia.

IV. CONCLUSIONES

33. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
34. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición de la totalidad de las acciones de la firma VIENTOS LAS PASTURAS S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

por parte de INTERNATIONAL POWER S.A a EDUARDO TABBUSH, NORMAN SEBASTIÁN COATES VALES, NORMAN BRUCE HOWARD COATES SPRY, GUSTAVO ADOLFO HERRERO, FRANCISCO JUAN HERRERO, MARTÍN DIEGO ROBERTS, SEBASTIÁN BORDENAVE, DIEGO LUIS BARBERO, MARIA VANESSA VALES VILLAMIL, FREDERICK HOWARD COATES VALES, DIEGO ALEJANDRO COATES VALES y ROBERTO TABBUSH, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

35. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1536 - DICTAMEN CNDC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.14 15:37:46 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.14 15:41:21 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.14 15:44:09 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.14 18:15:41 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.14 18:15:42 -03'00'